

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Reconhecimento de Pessoas e Coisas (arts. 226 a 228 do CPP)

Vamos estudar outro tipo de prova agora, o RECONHECIMENTO DE PESSOAS e COISA.

Você já deve ter visto isso em filmes. Vários pessoas são colocadas lado a lado, e a vítima do crime (atrás de um vidro escuro) aponta qual foi o ofensor.

O Código de Processo Penal indica como esse procedimento será feito.

Vamos analisar primeiro o RECONHECIMENTO DE PESSOA:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Vamos tentar visualizar a situação.

Suponha que você seja vítima de um roubo, sendo convidado para um reconhecimento do possível ofensor, assim deverá ser feito:

1 – Você deverá descrever o ofensor.

2 – O possível ofensor será colocado lado a lado de outras pessoas, de preferência com semelhanças.

3 - Você deverá apontar o ofensor dentre as pessoas (se houve alguma razão para recear, a autoridade providenciará uma forma do ofensor não te ver).

4 – Será lavrado um Auto de Reconhecimento.

Esse procedimento também é aplicável (no que couber) ao RECONHECIMENTO DE OBJETO:

Art. 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.

Por fim, cumpre apontar dispositivo aplicável no caso em que várias pessoas forem chamadas para o reconhecimento:

Art. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

Esse dispositivo visa evitar que uma pessoa influencie outra.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.

Resumo

O Código de Processo Penal indica como esse procedimento será feito.

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Suponha que você seja vítima de um roubo, sendo convidado para um reconhecimento do possível ofensor, assim deverá ser feito:

1 – Você deverá descrever o ofensor.

2 – O possível ofensor será colocado lado a lado de outras pessoas, de preferência com semelhanças.

3 - Você deverá apontar o ofensor dentre as pessoas (se houve alguma razão para recear, a autoridade providenciará uma forma do ofensor não te ver).

4 – Será lavrado um Auto de Reconhecimento.

Art. 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
